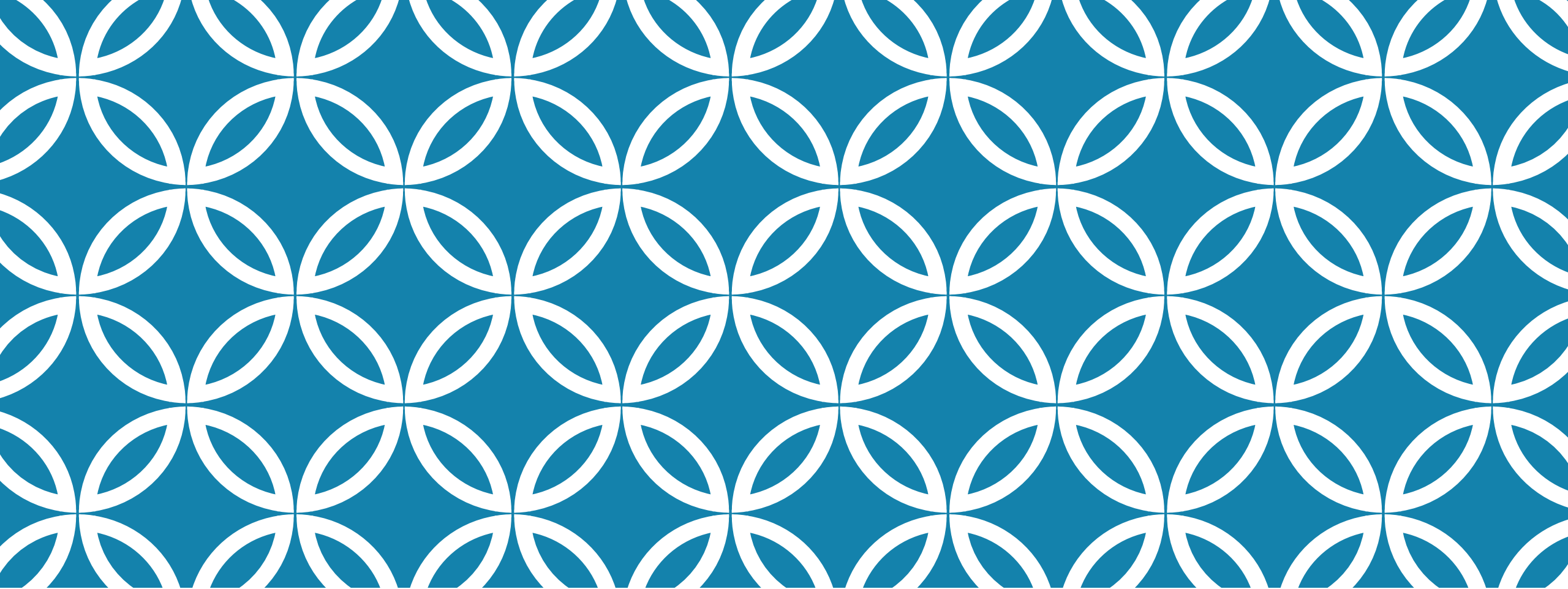




**CÓDIGOS DE ÉTICA**



# CODIFICAÇÃO E CÓDIGO

- **Codificação:** é a produção do código. Não se trata apenas da reunião das disposições legais, mas do processo de condensar, organizar, coordenar as regras pertinentes a uma única natureza. É a sistematização e organização das normas em um conjunto coerente e abrangente.
- **Código:** é o produto final. É o conjunto organizado de regras ou leis que regem determinado assunto ou área específica.

# CÓDIGO

- O termo abrange diferentes acepções e significados, dependendo do contexto em que a palavra se encontra, podendo aparecer em várias áreas: informática, comunicação, língua portuguesa, biologia, uso de linguagem etc.
- ❖ **Código-fonte** - linguagem de programação.
- ❖ **Comunicação** - conjunto de signos que deve ser do conhecimento de ambas as partes (emissor vs. receptor) de modo a que a mensagem seja compreendida.
- ❖ **Código postal** - sequência numérica ou alfanumérica usada por serviços de correios e logística pelo mundo para identificar endereços (localização).
- ❖ **Código genético** - conjunto de normas que permite que a informação codificada no material genético seja traduzida em sequências de aminoácidos (proteínas) nas células vivas.
- ❖ Também pode ser usado no **sentido figurativo de linguagem**, descrevendo quando alguém fala de modo que as outras não consigam compreender, por exemplo: falar na “língua do P”.

➤ No âmbito do Direito (deontologia jurídica) extrai-se um dos significados mais importantes e conhecidos para a palavra **código**, especialmente quando designado a regramentos:

- ❖ **Conjunto de normas legais sistemáticas que regulam, de forma unitária, uma determinada matéria.** Por extensão, código é a compilação sistemática das leis (Código Civil, Código Penal, Código Tributário etc.);
- ❖ **Coleção de preceitos ou normas de comportamento:** código de conduta que as empresas utilizam, bem como códigos de ética, códigos de honra.

# CÓDIGOS DE ÉTICA PROFISSIONAL

- Conjunto de princípios e regras destinados à incentivar a conduta ética. São orientadores de conduta.
- Conjunto de valores que normatizam a prática profissional.
- Servem para proteger as partes interessadas da má tomada de decisões, especialmente quando os interesses individuais estejam em desacordo com as relações éticas.
- Fornecem diretrizes sobre como abordar as decisões para que se execute a profissão da melhor forma e se projete uma imagem positiva, tanto da pessoa como da empresa, assim como demandam sanções administrativas (advertência, suspensão, perda do cargo etc.)

# UTILIDADE DOS CÓDIGOS DE ÉTICA

- ❑ Positividade = claro, minucioso, explicativo = resolução dos problemas;
- ❑ Coercitividade = controle corporativo, institucional e social.

# CÓDIGOS DE ÉTICA E REGULAMENTAÇÃO DAS PROFISSÕES

- Com a regulamentação das profissões criam-se estruturas sindicais e conselhos (federal e regionais).
- Profissões Regulamentadas são as regidas por uma lei ou um decreto específico, e que traçam critérios de atribuições e investidura para poder exercê-las, tais como: formação acadêmica ou técnica, pisos salariais, horas trabalhadas etc.
- Todas as profissões, quando regulamentadas, precisam ser fiscalizadas tanto pelo poder público quanto pelos respectivos conselhos de classes, de forma a garantir a segurança de seus profissionais habilitados (biomédicos, engenheiros, cientistas, advogados etc.), bem como de seus usuários (pacientes, clientes etc.), em perfeita harmonia.

# REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL DA ÁREA DA COMPUTAÇÃO (INFORMÁTICA EM GERAL)

- No Brasil ainda não há regulamentação profissional para a área da Computação:
  - Não existem conselhos federal e regionais;
  - Não há vigilância do comportamento profissional por parte de uma entidade;
  - Até existem leis que regulamentam aspectos da profissão, como o habeas data (CF/88), a lei de proteção da propriedade intelectual de programa de computador (lei 9609/98), a lei de direitos autorais (lei 9610/98), e a lei de propriedade industrial (lei 9279/96), como exemplos.
- Vários países criaram sociedades de classes ativas com grande número de afiliados (como a ACM) que adotaram códigos de ética que conduzem o comportamento profissional de seus associados.
- No Brasil a Sociedade Brasileira de Computação (**SBC**) e a Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações (**Sucesu**), são as mais conhecidas.

# CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC) - **HISTÓRICO**

- 2013 – Instauração de Comissão de Ética e primeiro Código de ética para o profissional de Informática
- Resolução n. 03/2022 – instalação da comissão de ética da SBC para o período de 2022-2024
- Resolução n. 02/2024 - Código de ética e conduta profissional da sociedade brasileira de computação

# CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL DA **SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC)** **ESTRUTURA**

- Resolução n. 02, de 21 de março de 2024:
  - Seção 1 – princípios éticos fundamentais;
  - Seção 2 – responsabilidade profissional;
  - Seção 3 – orientação de conduta aos que possuem papel de liderança;
  - Seção 4 – aspectos em conformidade com o código – apoio, promoção e respeito aos princípios éticos.

# 7 PRINCÍPIOS ÉTICOS GERAIS

## 1. Contribuir para a sociedade e para o bem-estar humano, reconhecendo que todas as pessoas são partes interessadas na Computação:

Esse princípio, que diz respeito à qualidade de vida de todas as pessoas, afirma a obrigação dos profissionais da Computação, individual e coletivamente, de usar suas habilidades em benefício da sociedade, de seus membros e do ambiente que os cerca. Esta obrigação inclui a promoção dos direitos humanos fundamentais e a proteção do direito à autonomia de cada indivíduo.

Um objetivo essencial dos profissionais da Computação é minimizar as consequências negativas da Computação, incluindo ameaças à saúde, segurança e privacidade. **Quando os interesses de vários grupos entram em conflito, as necessidades dos menos favorecidos devem receber maior atenção e prioridade.**

## 2. Evitar danos:

Neste documento, "dano" significa consequências negativas, especialmente quando essas consequências são significativas e injustas. Exemplos de danos incluem danos físicos ou mentais injustificados, destruição ou divulgação injustificadas de informações e danos injustificados à propriedade, reputação e ao meio ambiente.

**Essa lista não é exaustiva.** Evitar danos começa com uma consideração cuidadosa dos impactos potenciais em todos os afetados pelas decisões. Quando o dano é uma parte intencional do sistema, os responsáveis são obrigados a garantir que o dano seja eticamente justificado e a minimizar os danos não intencionais.

Para minimizar a possibilidade de prejudicar outras pessoas de forma indireta ou não intencional, os profissionais da Computação devem seguir as melhores práticas geralmente aceitas [...] e relatar quaisquer sinais de riscos do sistema que possam resultar em danos.

### 3. Ser honesto e confiável:

A honestidade é um componente essencial da confiabilidade.

Um profissional da Computação deve ser transparente e fornecer divulgação completa de todos os recursos, limitações e problemas potenciais do sistema para as partes apropriadas.

Fazer declarações deliberadamente falsas ou enganosas, fabricar ou falsificar dados, oferecer ou aceitar subornos e outras condutas desonestas são violações deste código.

Os profissionais da Computação devem ser honestos sobre suas qualificações e sobre quaisquer limitações em sua competência para concluir uma tarefa.

#### 4. Ser justo e adotar ações não discriminatórias:

Os valores de igualdade, tolerância, respeito ao próximo e justiça regem esse princípio. A justiça exige que mesmo os processos de decisão cuidadosos forneçam algum caminho para a reparação de queixas.

Os profissionais da Computação devem promover a participação justa de todas as pessoas, incluindo aquelas de grupos subrepresentados.

A discriminação preconceituosa com base em idade, cor, deficiência, etnia, situação familiar, identidade de gênero, filiação sindical, situação militar, nacionalidade, raça, religião ou crença, sexo, orientação sexual ou qualquer outro fator inadequado é uma violação explícita deste código.

O uso da informação e da tecnologia pode causar novas desigualdades ou aumentar as já existentes. As tecnologias e práticas devem ser tão inclusivas e acessíveis quanto possível e os profissionais da Computação devem tomar medidas para evitar a criação de sistemas ou tecnologias que privem de direitos ou oprimam as pessoas.

## 5. Respeitar o trabalho necessário para produzir novas ideias, invenções, trabalhos criativos e artefatos computacionais:

Desenvolver novas ideias, invenções, trabalhos criativos e artefatos de Computação cria valor para a sociedade, e aqueles que despendem esse esforço devem esperar obter valor de seu trabalho.

Os profissionais da Computação devem, portanto, dar crédito aos criadores de ideias, invenções, trabalhos e artefatos e respeitar direitos autorais, patentes, segredos comerciais, contratos de licença e outros métodos de proteção das obras dos autores.

Os profissionais da Computação não devem se opor indevidamente a usos razoáveis de suas obras intelectuais. Os esforços para ajudar os outros, contribuindo com tempo e energia para projetos que ajudam a sociedade, ilustram um aspecto positivo desse princípio. Tais esforços incluem *software* livre e de código aberto e trabalhos colocados em domínio público.

## 6. Respeitar a privacidade:

Novas tecnologias permitem a coleta, monitoramento e troca de informações pessoais de forma rápida, barata e muitas vezes sem o conhecimento das pessoas afetadas.

Portanto, um profissional da Computação deve estar familiarizado com as várias definições e formas de privacidade e deve entender os direitos e as responsabilidades associados à coleta e ao uso de informações pessoais.

Os profissionais da Computação só devem usar informações pessoais para fins legítimos e sem violar os direitos de indivíduos e grupos.

Apenas a quantidade mínima de informações pessoais necessárias deve ser coletada em um sistema.

As informações pessoais coletadas para um propósito específico não devem ser usadas para outros fins sem o consentimento da pessoa.

## 7. Honrar a confidencialidade:

Os profissionais da Computação geralmente recebem informações confidenciais, como segredos comerciais, dados de clientes, estratégias de negócios não públicas, informações financeiras, dados de pesquisa, artigos acadêmicos em pré-publicação e pedidos de patentes. Os profissionais da Computação devem proteger a confidencialidade, exceto nos casos em que haja evidência de violação da lei, dos regulamentos organizacionais ou deste código. Nesses casos, a natureza e o conteúdo dessas informações não devem ser divulgados, exceto às autoridades competentes. Um profissional da Computação deve considerar cuidadosamente se tais divulgações são consistentes com este código.

# CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, DA AGRONOMIA, DA GEOLOGIA, DA GEOGRAFIA E DA METEOROLOGIA

## **HISTÓRICO**

- Resolução n. 114/1957 – Código de ética
- Resolução n. 205/1971 – Código de ética
- Resolução n. 401/1995 – Rito (processo ético disciplinar)
- Resolução n. 1.002/2002 – Código de ética (atual)
- Resolução n. 1.004/2003 – Rito (processo ético disciplinar)

# CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, DA AGRONOMIA, DA GEOLOGIA, DA GEOGRAFIA E DA METEOROLOGIA

## ESTRUTURA

➤ Resolução n. 1002, de 26 de novembro de 2002:

❖ Abrange a todos os profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, em todas as suas modalidades, especializações e níveis de formação.

- Título
- Proclamação
- Preâmbulo (arts. 1º, 2º e 3º);
- Da identidade das profissões e profissionais (arts. 4º, 5º, 6º e 7º);
- Dos princípios éticos (arts. 8º);
- Dos deveres (art. 9º);
- Das condutas vedadas (art. 10);
- Dos direitos (arts. 11 e 12);
- Da infração ética (arts. 13 e 14).

## ART. 8º - APRESENTA 7 PRINCÍPIOS ÉTICOS:

1. Do objetivo da Profissão: profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores;
2. Da natureza da profissão: a profissão é bem cultural da humanidade construído permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem;
3. Da honradez da profissão: a profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã;
4. Da eficácia profissional: a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus procedimentos;

- 
5. Do relacionamento profissional: a profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição;
  6. Da intervenção profissional sobre o meio: a profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção sobre os ambientes natural e construído, e na incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores;
  7. Da liberdade e segurança profissionais: a profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua prática de interesse coletivo.

# CÓDIGOS DE ÉTICA DAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS

- Profissões Regulamentadas **são as regidas por uma lei ou um decreto específico,** e que regulamentam **critérios de atribuições e investidura** para poder exercê-las, tais como: formação acadêmica ou técnica, pisos salariais, horas trabalhadas, órgãos reguladores (conselhos de classes) aos quais elas são vinculadas, códigos de ética etc.
- Todas as profissões, quando regulamentadas, precisam ser fiscalizadas tanto pelo poder público quanto pelos respectivos conselhos de classes, de forma a garantir a segurança de seus profissionais habilitados (biomédicos, engenheiros, cientistas, advogados etc.), bem como de seus usuários (pacientes, clientes etc.), em perfeita harmonia.

# PROFISSÕES REGULAMENTADAS

| Profissões regulamentadas                                                      | Norma regulamentadora                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Advogado                                                                       | Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994         |
| Aeronauta                                                                      | Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986     |
| Arquivista/técnico de arquivo                                                  | Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978         |
| Artista/técnico em espetáculos de Diversões                                    | Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978         |
| Assistente social                                                              | Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993         |
| Atleta de futebol                                                              | Lei nº 6.354, de 2 de setembro de 1976      |
| Atleta profissional de futebol                                                 | Lei nº 9.615, de 25 de março de 1998        |
| Atuário                                                                        | Decreto nº 66.408, de 3 de abril de 1970    |
| Bibliotecário                                                                  | Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962        |
| Biomédico                                                                      | Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983   |
| Biólogo                                                                        | Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983   |
| Bombeiro civil                                                                 | Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009     |
| Cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador | Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012     |
| Contabilista                                                                   | Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 |

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Corretor de imóveis                    | Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978                          |
| Corretor de seguros                    | Lei 4.594, de 29 de dezembro de 1964                         |
| Despachante aduaneiro                  | Portaria Interministerial MF/MTb 209, de 10 de abril de 1980 |
| Economista                             | Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951                        |
| Economista doméstico                   | Lei nº 7.387, de 21 de outubro de 1985                       |
| Educação física                        | Lei nº 9.696, de 10 de setembro de 1998                      |
| Empregado doméstico                    | Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972                      |
| Enfermagem                             | Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986                         |
| Engenheiro/arquiteto/agrônomo          | Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966                      |
| Engenharia de segurança                | Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985                      |
| Enólogo                                | Lei nº 11.476, de 29 de maio de 2007                         |
| Estatístico                            | Lei nº 4.739, de 15 de julho de 1965                         |
| Farmacêutico                           | Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960                      |
| Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional | Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975                      |
| Fonoaudiólogo                          | Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981                       |
| Garimpeiro                             | Lei nº 11.685, de 2 de junho de 2008                         |
| Geógrafo                               | Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979                         |
| Geólogo                                | Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962                         |

# PROFISSÕES REGULAMENTADAS

# PROFISSÕES REGULAMENTADAS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Médico                 | Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981            |
| Medicina veterinária   | Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968         |
| Mototaxista e motoboy  | Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009          |
| Museólogo              | Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984        |
| Músico                 | Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960        |
| Nutricionista          | Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991        |
| Oceanógrafo            | Lei nº 11.760, de 31 de julho de 2008          |
| Odontologia            | Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966          |
| Orientador educacional | Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968        |
| Pescador profissional  | Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 |

# REFERÊNCIAS

- BARGER, R. N. **Ética na computação**: uma abordagem baseada em casos. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- BARSANO, Paulo Roberto. **Ética profissional**. São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: minha biblioteca. Acesso em: 26 jul. 2024.
- BITTAR, E. C. B. **Curso de ética geral e profissional**. 16. ed. Disponível em: Minha Biblioteca. SRV Editora, 2023. Acesso em: 26 jul. 2024.
- CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA). Código de ética profissional da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. **Resolução n. 1.002, de 26 de novembro de 2002**. 12. ed. Brasília/DF: CONFEA/CREA, 2020.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). Código de ética e conduta profissional da sociedade brasileira de computação. **Resolução n. 02, de março de 2024**. Disponível em: <<https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/245-codigo-de-etica-sbc/1487-codigo-de-etica-e-conduta-profissional>>. Acesso em: 22 mar. 2025.